111年司法官律師考試 - 刑法（1301）

111年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
111年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學 ⚑（刑法、刑事訴訟法、法律倫理）
本文件僅整理刑法部分（第1-35題）

第1題（原第1題）

刑法第151條恐嚇公眾安全罪，下列敘述何者錯誤？

(A) 為了保護公眾安全，本罪的行為只能對不特定人或是多數人為之
(B) 行為人對於恐嚇的內容要有支配可能性，而恐嚇之內容是否實現，則非所問
(C) 恐嚇的結果，已使公眾心生畏懼，而有不安全的感覺即足成立，不以果生實害為必要
(D) 以生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇公眾，造成公安上的危害，始可成立本罪

答案：(D)

第2題（原第2題）

甲以玻璃瓶裝滿汽油，在瓶口塞入布條，於布條上點火後，丟入乙家的院子中，玻璃瓶碎裂後著火燃燒，因而將乙家燒燬。下列敘述何者正確？

(A) 裝滿汽油之玻璃瓶為爆裂物，故甲應構成刑法第176條準放火罪
(B) 甲未直接於乙家縱火，故未構成任何一種放火罪
(C) 甲僅針對某乙實施攻擊，故未構成任何公共危險罪章之罪
(D) 甲構成刑法第173條第1項放火罪

答案：(D)

第3題（原第3題）

關於故意與錯誤，下列敘述何者正確？

(A) 甲舉槍射擊眼前之人，認為該人係仇人乙，殊不知該人乃路人丙，甲成立打擊錯誤，對丙構成過失致死罪
(B) 甲計畫殺害仇人乙，開車至乙住處途中不慎撞死人，甲下車察看後，發現係仇人乙，內心十分高興，甲不成立殺人罪
(C) 甲欲開槍射死乙，但打死旁邊之丙，屬於打擊錯誤，依通說見解得阻卻或減免罪責
(D) 甲舉槍射擊仇人乙，想像乙心臟中彈立即死亡，然而乙心臟先天偏右，並未立即死亡，而係死於失血過多無人救援，甲對乙構成過失致死罪

答案：(B)

第4題（原第4題）

甲誤以為乙在追殺丙，立即拾起地上的石塊朝乙丟去，欲砸傷乙以阻止其行兇，結果致乙受輕傷。事後發現乙、丙是在拍攝兇殺片電影的演員。關於甲的刑事責任，下列敘述何者錯誤？

(A) 若依照嚴格罪責理論，容許構成要件錯誤與禁止錯誤應為相同處理，故甲不具備傷害故意，僅能成立過失傷害罪，除非其誤認係不可避免，始可免責
(B) 若依照負面構成要件要素理論，誤認阻卻違法事由情狀的存在，即屬欠缺對整體不法構成要件的認識，故甲不具備傷害罪之主觀不法，若有過失則另行成立過失傷害罪
(C) 若依照限制罪責理論，容許構成要件錯誤與構成要件錯誤有相似性，應為相同處理，故甲不具備傷害故意，最多僅能成立過失傷害罪
(D) 若依照限制法律效果的罪責理論，容許構成要件錯誤與構成要件錯誤不同，不應相同處理。甲仍具備傷害故意，但得以阻卻故意罪責，最多僅能成立過失傷害罪

答案：(A)

第5題（原第5題）

甲乙相約在廢棄倉庫裡談判，當天，習武多年的乙一人前往，但甲卻帶了幾名手持棍棒及刀具的同夥赴約。甲一到場就叫同夥把倉庫鐵門關上，讓乙無法離開，也讓聲援乙的兄弟無法進來。結果雙方一言不合，大打出手，乙幾個回合就輕鬆解決甲及甲的同夥，造成甲身受重傷，同夥丙丁戊三人輕傷。下列敘述何者正確？

(A) 甲連同同夥與乙互毆的行為，不成立刑法第283條之聚眾鬥毆罪
(B) 甲叫同夥把鐵門關上，讓乙無法離開的行為，不成立刑法第302條私行拘禁罪
(C) 乙將丙丁戊打成輕傷的行為，僅得依緊急避難而阻卻傷害罪之違法性
(D) 乙將甲打成重傷的行為，可主張得被害人承諾而阻卻重傷罪之違法性

答案：(A)

第6題（原第6題）

甲經營資源回收事業數十年，被同業檢舉無照經營。案經檢察官偵查終結，以違反廢棄物清理法之罪將甲起訴；甲辯稱，自己中學畢業後，就從事資源回收事業，完全不知道有許可文件方得經營之。有關甲之刑責，下列敘述何者正確？

(A) 甲有罪，因甲從事廢棄物清理數十年，有保證人地位
(B) 甲有罪，難謂甲有正當理由而無法避免不知法律
(C) 甲無罪，因甲從事廢棄物清理數十年，得主張信賴原則
(D) 甲無罪，因甲僅中學畢業，故得因不知法律而免除刑責

答案：(B)

第7題（原第7題）

甲駕駛自用小客車，途經某個路口時，確認燈號為綠燈而向前行駛，車速亦保持在路口合法速限之下，未料行經路口中間時，乙闖紅燈駕車衝向甲，撞上甲車後，乙因安全氣囊爆開，臉部挫傷且暫時昏迷，但不久即醒來，甲看到乙醒來之後，自認沒有任何駕車疏忽，隨即未發一語即離開現場。乙自行就醫後並無大礙。有關本案刑事責任之敘述，下列何者正確？

(A) 甲通過路口當時已經遵守相關行車交通規則，不成立過失致傷罪
(B) 甲不成立發生交通事故逃逸罪，因甲離開現場前，已確認乙已醒來且沒事
(C) 甲不成立發生交通事故逃逸罪，因為甲對事故的發生並無過失
(D) 甲不成立發生交通事故逃逸罪，因為乙並未受重傷

答案：(A)

第8題（原第8題）

依實務見解，下列何種行為不成立犯罪？

(A) 甲意圖竊取乙口袋內之現金，趁人潮擁擠時伸手到乙之口袋，得手之後才發現該鈔票為玩具鈔票
(B) 甲意圖竊取高級檜木，以所帶電鋸鋸檜木樹幹，鋸到一半即被趕到現場之警方查獲
(C) 甲持小石頭丟擲火車車窗，對火車未造成任何損害，且無傾覆危險
(D) 甲違反乙女之意願，以尚未勃起之陰莖，撞擊乙女之陰部，欲插入乙女之陰道，即遭攔阻，而未能插入得逞

答案：(C)

第9題（原第9題）

甲與A均為流氓，因搶奪地盤發生糾紛，甲遂決意持刀砍斷A腳筋、讓其殘廢。乙對此並不知情，但乙因與A也有黑道糾紛，為教訓A，乃以新臺幣 20 萬元唆使甲傷害 A讓其殘廢。甲心想多賺 20 萬元，便一口答應。當晚，甲持水果刀前往A家門前埋伏，計畫等A回來就動手。此時，碰巧巡邏員警經過，見甲鬼鬼祟祟，便上前盤查，甲心虛逃跑而遭警察追上逮捕，甲之後接受偵訊時坦承上述情事。依實務見解，甲、乙之行為應如何論罪？

(A) 甲、乙均不成立犯罪
(B) 甲成立重傷未遂罪、乙成立重傷未遂罪之教唆犯
(C) 甲成立重傷未遂罪、乙成立重傷未遂罪之幫助犯
(D) 甲成立重傷罪之預備犯、乙無罪

答案：(A)

第10題（原第10題）

甲、乙、丙三人計畫共同殺害 A，甲之分工為取得 A 家鑰匙並在現場把風，乙、丙則於犯罪當日進入A家持刀殺害A。犯案前一日，甲將A家鑰匙先行交給乙。當日三人依約前往集合地點，但甲竟先喝酒壯膽後而開車出門，未料在路上遇警察隨機臨檢，因酒駕而被逮捕。乙、丙當日見甲遲未出現，乃直接翻牆進入A家殺人，乙覬覦A之名錶已久，在兩人共同殺死A後，乙趁丙不注意時，將 A身上之名錶帶走。有關甲、乙、丙刑事責任之敘述，下列何者錯誤？

(A) 甲因未能出現於犯案現場，故已成功脫離於本案之共同正犯
(B) 乙、丙兩人構成侵入住居罪共同正犯
(C) 乙另外構成強盜殺人罪
(D) 甲不適用刑法第27條第2項之共同正犯中止未遂規定

答案：(A)

第11題（原第11題）

小華欲前往殺害仇人 A，向小明借手槍一把，小華取得手槍後，因此提振殺人之勇氣，但小華到現場，卻搶過A手中的木棍，而將A打死。小明所成立犯罪之下列敘述何者正確？

(A) 小明的行為是給予小華精神助力，成立殺人罪的幫助犯
(B) 小明的行為乃引發犯意之行為，應成立殺人罪的教唆犯
(C) 小明的行為不是給小華有效之幫助行為，故不成立犯罪
(D) 小明的行為與小華的行為欠缺物理性關聯，不成立犯罪

答案：(A)

第12題（原第12題）

關於主刑與從刑之量刑，下列敘述何者正確？

(A) 裁判確定前所犯數罪均得易科罰金，經法院分別宣告得易科罰金之有期徒刑，並定應執行刑為超過有期徒刑六月，此即排除易科罰金之適用
(B) 甲因故買贓物被判有期徒刑五月確定，易服社會勞動後，其所受宣告之刑，不得認為已執行完畢
(C) 對於精神或智能障礙者判處死刑，依據目前實務見解，毋庸審酌公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約之規定
(D) 罰金刑之審酌，仍應先審酌刑法第 57 條之量刑事由後，再依第 58 條之規定，審酌犯罪行為人之資力及犯罪所得之利益。若所得之利益超過罰金最多額時，得於所得利益之範圍內酌量加重

答案：(D)

第13題（原第13題）

下列敘述何者非屬義務沒收之情形？

(A) 偵查機關查扣甲持有之土製炸藥一個
(B) 甲殺死被害人A時使用的自己所有之兇刀一把
(C) 殺手甲殺害A後所取得的酬金新臺幣一百萬元
(D) 法官甲收受被告A為自己有利判決結果所提供之新臺幣三百萬元

答案：(B)

第14題（原第14題）

關於褫奪公權之敘述，下列何者正確？

(A) 得單獨宣告褫奪公權
(B) 緩刑之效力不及於褫奪公權
(C) 褫奪公權之最長期限為15年
(D) 宣告死刑者，不得宣告褫奪公權

答案：(B)

第15題（原第15題）

依實務見解，有關想像競合之成立與否，下列何者錯誤？

(A) 甲為殺害乙，拿石頭丟向騎機車的乙之頭部，未料乙突然摔倒，石頭竟打到騎機車路過的丙之頭部，造成丙流血不止。則甲殺害乙未遂與過失致丙受傷之行為，論以想像競合
(B) 甲因與乙結仇而欲致乙於死地，遂尾隨乙。見乙進入家中後，即侵入乙家中，並持刀殺死乙。則甲侵入住宅之行為與殺人，論以想像競合
(C) 甲因積欠他人債務，遂同時於兩張支票上分別偽造乙、丙之簽名於發票人處。則其偽造乙、丙支票此二有價證券之行為，可論以想像競合
(D) 甲退伍後繼續持有具殺傷力之軍用槍枝3年後，因偶與乙發生行車糾紛，遂開該槍傷害乙。則甲自 3年前起繼續持有槍彈之行為，可與傷害乙之行為，論以想像競合

答案：(D)

第16題（原第16題）

有關緩刑之說明，下列何者錯誤？

(A) 被告曾於2年前因犯過失傷害罪，經判處有期徒刑3月確定（無其他前科），並於該年執行完畢。則其現在另因犯故意傷害罪經判處有罪時，法院仍得宣告緩刑
(B) 法院對被告宣告緩刑時，得斟情形，命犯罪行為人向公益基金會支付一定之金額
(C) 被告曾於7年前因犯故意傷害罪，經判處有期徒刑6月確定並於該年執行完畢（無其他前科）。則其現在另因犯故意傷害罪經判處有罪時，法院仍得宣告緩刑
(D) 法院對被告依刑法第 74 條第 2 項第 4 款規定，宣告應向公庫支付新臺幣 100 萬元之附條件緩刑時，可以不於緩刑期間內，對被告付保護管束

答案：(B)

第17題（原第17題）

有關刑法第132條洩漏國防以外秘密罪，下列敘述何者錯誤？

(A) 公務員只要一有洩漏或交付行為，犯罪即已成立
(B) 公務員縱使因過失而洩漏關於國防以外應秘密之文書，亦成立本罪
(C) 本罪為必要共犯之對向犯，獲得秘密之相對人應與洩漏秘密之行為人成立共同正犯
(D) 非公務員如非因職務或業務知悉關於國防以外應秘密之文書，縱為洩漏或交付，亦不成立本罪

答案：(C)

第18題（原第18題）

關於刑法第123條準受賄罪要件之理解，下列敘述何者正確？

(A) 本條所謂「預以職務上之行為」不包括違背職務之行為，僅得準用第121條規定處罰之
(B) 本條適用範圍，除第121條不違背職務受賄罪外，亦包括第122條第1項違背職務受賄罪
(C) 本條所述行為人，於成為公務員後反悔而拒不履行期約內容，依然成立犯罪，但僅負未遂犯刑責
(D) 本條僅預設受賄賂人之準用罰則，至於行賄之人則不在處罰之列

答案：(D)

第19題（原第19題）

經營色情按摩院之甲，給予管區員警乙性招待，希望乙在有臨檢勤務時，提前通知甲，下列敘述何者正確？

(A) 性招待雖非金錢，甲仍成立違背職務行賄罪
(B) 乙收到甲之表示而拒絕甲時，甲不成立違背職務行賄罪
(C) 乙洩漏臨檢勤務係職務上行為，故乙接受性招待應成立職務行為受賄罪
(D) 甲應成立違背職務受賄罪之教唆犯

答案：(A)

第20題（原第20題）

有關刑法第140條侮辱公務員罪之說明，下列何者正確？

(A) A 因與他人發生事故，遂有三身著制服之員警到場處理。A 見狀，心生不滿，遂同時辱罵該三員警。則依實務見解，僅構成單純一罪而非一行為觸犯數罪之想像競合犯
(B) A因於家中酒後喧譁，經鄰居報警，身著制服之員警到A家中後，意識仍十分清楚之A見狀當場辱罵該員警。然因A家中只有員警及A二人，並非公然，故A不成立本罪
(C) 員警在路邊對 B 執行取締酒駕任務，此時恰巧路過之路人 A，想起自己不久前因酒駕遭取締而被判刑，心生不滿，遂出言辱罵該員警。因員警並非在對A執行職務，故A不成立本罪
(D) A知悉B為員警，二人素有不合。一日A於快炒店巧遇已下班之B亦在該處用餐，一時不滿，遂出言辱罵B。則因A既知B為員警，仍會成立本罪

答案：(A)

第21題（原第21題）

甲唆使乙殺丙，又出重金請託知情之丁幫忙毀屍滅跡。乙殺死丙後將兇刀丟棄，丙之家屬發現丙失蹤後，立即報案。甲因此囑咐丁趕緊將丙屍體掩埋於荒山，甲並安排乙順利偷渡出境。依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 乙丟棄兇刀，成立刑法第165條湮滅刑事證據罪
(B) 丁掩埋屍體，成立刑法第165條湮滅刑事證據罪之幫助犯
(C) 甲請託丁毀屍滅跡，成立刑法第165條湮滅刑事證據罪之教唆犯
(D) 甲安排乙偷渡出境，成立刑法第164條隱避犯人罪

答案：(D)

第22題（原第22題）

有關刑法第169條誣告罪之說明，下列何者錯誤？

(A) A 因為覺得警員態度不佳，遂打電話到警察局申訴，希望警察局對該警察調查並予行政懲處。則縱使調查結果該警員並無態度不佳之情，A也不會構成誣告罪
(B) A 於法院開庭時跟甲法官吵架，下庭後即至地方檢察署按鈴申告，內容為「法官違法亂紀」。之後，地方檢察署因A未指出具體事實而未對甲發動偵查，則A不會構成誣告罪
(C) A 因目擊車禍事故，經警察通知製作詢問筆錄。其經警察問及是否目擊甲開車撞傷乙時，雖因記憶淡忘不太確定，亦不認識甲或乙，但仍跟警察表示「我有看到甲開車撞傷乙」，則 A 會構成誣告罪
(D) A遭人蒙面毆打，因其之前與甲有仇，誤以為是甲遣人而為，遂至地方檢察署處申告甲涉嫌傷害。經檢察官調查後，A 是另因車禍，與乙結仇，而經乙遣人毆打。則 A 雖未予查證，即對甲提告，但因出於誤會而為，並不構成誣告罪

答案：(C)

第23題（原第23題）

甲某日見乙手邊有一張支票，趁乙不注意而竊取之，竊取後發現是可得背書轉讓之支票新臺幣10萬元，發票人為乙，甲未得任何人之同意，即在支票之背書欄位填入自己名字，並將該支票背書轉讓給甲自己，並持之向銀行兌現10萬元現金。依我國實務見解，有關本案事實中甲構成之罪名，下列敘述何者錯誤？

(A) 甲構成詐欺取財罪
(B) 甲構成偽造有價證券罪
(C) 甲不構成偽造署押罪
(D) 甲不構成業務上登載不實罪

答案：(B)

第24題（原第24題）

依實務見解，有關刑法第214條使公務員登載不實罪的敘述，下列何者錯誤？

(A) 公務員基於私經濟地位與民眾所簽訂的契約為公文書
(B) 公務員對「不實之事項」必須不知情始可
(C) 對於登載，公務員若有實質審查之權限，不能成立本罪
(D)「足生損害於公眾或他人」，僅以有損害之虞為已足

答案：(A)

第25題（原第25題）

依我國實務見解，有關偽造文書罪，下列敘述何者錯誤？

(A) 文書之影本得為偽造文書罪之客體
(B) 文書之製作名義人縱然為虛擬人物，並不妨礙偽造文書罪之成立
(C) 文書之製作名義人如已死亡，即無成立偽造文書罪之餘地
(D) 稅務機關用以證明繳納稅款之稅戳，應以文書論之

答案：(C)

第26題（原第26題）

關於強制性交罪，下列敘述何者正確？

(A) 依實務見解，刑法第221條第1項「違反意願之方法」，係指一切違反被害人意願之方法，不以類似於所列舉之強暴、脅迫、恐嚇、催眠術等相當之其他強制方法為限
(B) 依實務見解，刑法第222條第1項第1款「2人以上共同犯之者」，無責任能力人亦計算在內
(C) 依實務見解，刑法第222條第1項第8款之「兇器」，以行為人攜帶之初有行兇意圖為必要
(D) 依實務見解，取得5歲幼童之同意而與之性交，不依刑法第222條第1項第2款處斷

答案：(A)

第27題（原第27題）

甲男、乙女均已22歲，兩人交往期間某日，經乙同意甲拍下全裸合意性交之影片檔，後來乙提出分手，甲乃以散布其影片檔為由而威脅乙不得分手，並以之要求與乙再次發生性行為，待完事之後，乙仍要求與甲分手，甲乃負氣離去。當晚甲將該影片檔上傳至公眾均得連線之色情討論區。甲之行為不構成下列何罪？

(A) 刑法第310條第2項加重誹謗罪
(B) 刑法第315條之2第3項散布竊錄內容物罪
(C) 刑法第235條第1項散布猥褻物品罪
(D) 刑法第221條第1項強制性交罪

答案：(B)

第28題（原第28題）

依照學說、實務見解，關於妨害風化罪章，下列何者錯誤？

(A) 公然猥褻罪之「公然」係指不特定且多數人得以共聞共見之狀況
(B) 公然猥褻罪之「猥褻行為」係指以刺激或滿足其他人性慾之動作，而引起一般人之羞恥感之行為
(C) 引誘容留媒介性交或猥褻以營利罪之引誘行為，係指以勾引、勸誘等方式，使本無與他人為性交猥褻意思之男女，因受誘惑始與他人性交猥褻之行為
(D) 詐術結婚罪之「因而致無效或得撤銷婚姻之裁判確定」，依照通說見解為客觀處罰條件，行為人不須對此要件有認識

答案：(A)

第29題（原第29題）

年僅17歲的甲在未得父母同意下，私自簽約擔任游泳池救生員，工作期間看見游泳好手乙因抽筋而溺水時，因擔心自己救乙之行為，可能使自己陷於溺斃的危險，遂逃離現場，造成乙性命垂危。下列敘述何者正確？

(A) 甲之行為屬積極的遺棄行為
(B) 甲所簽訂之契約雖效力未定，甲仍可成為刑法第294條違背義務遺棄罪之行為主體
(C) 乙為游泳好手，故不屬無自救力之人
(D) 乙尚未死亡，故甲不成立刑法第294條違背義務遺棄罪之既遂犯

答案：(B)

第30題（原第30題）

某甲攜帶萬能鑰匙及螺絲起子，前往乙家竊盜，使用萬能鑰匙打開乙家大門，取得乙家櫃子中的鑽錶，於離去之際遇到正好回家的屋主乙，乙隨即將甲扭送法辦。有關本案甲之刑責，依實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 竊盜罪既、未遂之區別，應以所竊之物是否移入自己實力支配之下為標準，若已將他人財物移歸自己持有，甲成立竊盜既遂罪
(B) 乙將甲扭送法辦，得阻卻違法，不成立犯罪
(C) 攜帶凶器加重竊盜罪，實務見解認為只須行竊時攜帶客觀上具有對於人身安全之危險凶器為已足，甲成立本罪
(D) 甲成立攜帶兇器加重竊盜罪及侵入住宅加重竊盜罪之想像競合犯

答案：(D)

第31題（原第31題）

某甲闖入民宅，持槍喝令民宅主人交出錢財。民宅主人十分懼怕，將身上財物悉數交出，甲收下財物後，另行起意以槍托將民宅主人打昏。下列敘述，何者正確？

(A) 甲成立刑法第328條強盜罪、第277條傷害罪，數罪併罰
(B) 甲成立刑法第329條準強盜罪、第277條傷害罪，數罪併罰
(C) 甲成立刑法第330條加重強盜罪、第277條傷害罪，數罪併罰
(D) 甲成立刑法第346條恐嚇取財罪、第277條傷害罪，數罪併罰

答案：(C)

第32題（原第32題）

下列何種情形中，甲之行為不構成刑法第339條之4規定之加重詐欺罪？

(A) 甲、乙、丙三人共謀電話詐欺，由甲負責架設打電話機房、乙負責撥打電話詐騙被害人，丙則與被害人見面取得騙款
(B) 甲不認識乙、丙，由乙提供新臺幣5000元價金予甲後，甲將個人銀行帳戶之提款卡、存摺及密碼交付予乙，嗣後乙、丙為詐騙丁，而將仿真古董謊稱真品賣給丁，請丁將價金匯至甲帳戶，乙、丙再從提款機取得現鈔
(C) 甲、乙、丙、丁四人共同經營網路人氣食品商店，為了減少庫存，甲、乙決定更改庫存品之食用有效期限，並指示丙、丁二人負責塗改有效期限，嗣後再以原價販賣予下盤商，藉此取得貨款
(D) 甲出於詐騙乙之犯意，撥打電話予乙，謊稱其銀行帳戶已遭法院凍結，須另繳保證金以解凍，甲再偽冒為法院內部監管科人員，與上當之乙見面，並收取乙交付之「保證金」

答案：(B)

第33題（原第33題）

有關恐嚇取財罪與強盜罪，依實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 強盜罪施用強暴、脅迫之手段，只須壓抑被害人之抗拒，使其喪失意思自由為已足
(B) 恐嚇取財罪，其恐嚇行為不以將來之惡害通知為限，即以目前之惡害相加，亦屬之，但其強暴、脅迫手段，尚未使被害人達於不能抗拒之程度始可
(C) 行為人攜帶兇器犯恐嚇取財罪，成立加重恐嚇取財罪
(D) 恐嚇之內容，應為行為人之人力所能支配的惡害為限

答案：(C)

第34題（原第34題）

下列敘述甲之行為，何者不該當刑法第354條毀損罪構成要件的行為？

(A) 討債集團成員甲因討債而對A所有的紅磚圍牆噴上白色油漆
(B) 甲將一大盆狗糞潑灑於豬肉攤老闆A所賣的豬肉，使攤上豬肉受大面積糞便污染
(C) 甲將室友A所有之鬧鐘丟入魚缸，使無防水功能的鬧鐘浸水而不再作響
(D) 甲打開鳥籠，使室友A養於鳥籠中的金絲雀振翅高飛離去

答案：(A)

第35題（原第35題）

甲為已婚之人，因有犯罪嫌疑，受到偵查機關的調查。警察乙將ＧＰＳ追蹤器裝設在甲車的底盤，竊錄、掌握其行蹤。警察丙則竊取甲之信件，以蒸氣開拆信件，但因信函以外文撰寫，丙無法理解其內容，遂重新彌封放回甲之信箱。復因甲經常鬼鬼祟祟講電話，其配偶丁懷疑甲有外遇，因而竊錄甲之電話。依近來的實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 乙裝設ＧＰＳ追蹤器竊錄甲行蹤之行為雖係國家偵查犯罪行為，但不得主張依法令之行為阻卻違法，應成立刑法第315條之1窺視竊聽竊錄罪
(B) 丙雖開拆甲之信函，但因無法了解其內容，因而僅成立刑法第315條妨害書信秘密罪之未遂
(C) 丙開拆甲之信函的行為，成立刑法第133條郵電人員妨害郵電秘密罪
(D) 丁雖竊錄甲之電話的行為，但因配偶互負保障婚姻純潔之義務，應認為丁之行為有法律上之正當理由，因而不成立刑法第315條之1窺視竊聽竊錄罪

答案：(A)
